

1500617-95.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... o acusado confessou a prática do tráfico, alegando que guardava as drogas para um conhecido, vulgo "Neguinho", que tinha ido ao banheiro e que os donos do ponto de tráfico são os vulgos "Cabeça" e "Barriga". Durante a audiência, mais uma vez confessou.

A confissão encontra amparo na prova material e nos relatos dos policiais. Não há indícios de que o réu se confundiu ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500617-95.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500617-95.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD ORESTES BREANZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Richard Orestes Breanza (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 03 de março de 2021, por volta de 11:30h, na Rua Sebastião Justino da Silva, Jardim Maria do Carmo, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 27 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 44 gramas, e 149 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 368 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência, avistaram o acusado em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, com ele foi encontrada uma sacola contendo as drogas, além do valor de R\$34,00 em dinheiro.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 91/92) e no dia 20 de janeiro de 2022 foi recebida a denúncia (fls. 124/125). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fls. 10/11 e pelo laudo toxicológico de fls. 61/63.

Os policiais civis contaram na fase administrativa (fls. 12 e 13) e em Juízo que, em diligência no local, avistaram o acusado sentado na calçada com uma sacola volumosa entre as pernas, o que motivou a abordagem. Acrescentaram que, em busca pessoal, encontraram no interior da sacola as porções de entorpecentes, além da quantia de R\$34,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular, ao que, indagado

informalmente, o denunciado confessou a traficância, dizendo que trabalhava para os vulgos "Cabeça" e "Barriga" e que as últimas chamadas do celular tinham sido feitas para eles.

Extrajudicialmente (fls. 7/8), o acusado confessou a prática do tráfico, alegando que guardava as drogas para um conhecido, vulgo "Neguinho", que tinha ido ao banheiro e que os donos do ponto de tráfico são os vulgos "Cabeça" e "Barriga". Durante a audiência, mais uma vez confessou.

A confissão encontra amparo na prova material e nos relatos dos policiais. Não há indícios de que o réu se confundiu ao admitir a autoria do crime, tampouco existem elementos que levem a crer que os policiais se confundiram ou mentiram.

O acusado tinha consigo considerável quantidade de tóxico e não se disse usuário. Aliás, mesmo que fosse, tal condição não afastaria a configuração do delito descrito na inicial. Se o agente esteve com a intenção de apenas consumir, não sairia de casa levando consigo tantas porções para assim ser confundido com um traficante.

Em seu poder ocorreu o encontro de dinheiro. Havia notas trocadas, e isso reforça o entendimento de que o réu estava a realizar o comércio ilícito.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (FA fls. 140/141 e Certidão fl. 142) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (27 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Richard Orestes Breanza à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas.

O aparelho celular apreendido, caso não seja reclamado dentro do prazo do art. 123 do CPP, poderá ser leiloado. Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fl. 51), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA